BORÇ ÖDEME PROTOKOLÜ

Taraflar

TÜRKİYE EMLAK MATILIM BANKASI A.Ş. (VKN: 8790015277)
Barbaros Mah. Begonya Sk. No:9/A Ataşehir/İSTANBUL
(Bu Sözleşmede kısaca "EMLAK KATILIM" olarak anılacaktır)

ALV KİMYA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (VKN: 0680846849)
Çobançeşme Mah. Genç Osman 1. Sk. No:14 Bahçelievler/İSTANBUL

AVRUPA PAPER MAKİNE SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (VKN: 1061147888)
Çobançeşme Mah. Genç Osman 1. Sk. No:14 Bahçelievler/İSTANBUL

URAS KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (VKN: 8930279986)
Çobançeşme Mah. Genç Osman 1. Sk. No:14 Bahçelievler/İSTANBUL

ALEV ÖZAVŞAR EREN (TCKN:28435982012)
Yeşilköy Mah. Murat Cankat Sk. No: 8 İç Kapı No: 10 Bakırköy/İSTANBUL
(Bu Sözleşmede kısaca "BORÇLULAR" olarak anılacaktır)

Amaç ve Kapsam

Bu Protokol, ALV KİMYA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, AVRUPA PAPER MAKİNE SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM DAF KİMYA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ve URAS KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin asaleten, müşterek ve müteselsil borçlu olarak taraf olduğu 07.10.2021 ve 12.12.2023 tarihli sözleşmeden kaynaklanan borcun, BORÇLULAR tarafından ödenmesine dair BORÇLULAR'ın talep, teklif, kabul ve taahhüdü nedeniyle tanzim ve imza edilmiştir.

Bu Protokol, EMLAK KATILIM ile 07.10.2021 ve 12.12.2023 tarihli sözleşmede asaleten/kefaleten/ipotek veren/rehin veren sıfatı ile taraf olan ve yukarıda belirtilen gerçek ve tüzel kişiler arasında imzalanmış olan Kredi sözleşmelerinin feshedildiği, yenilendiği, yükümlülüklerinin nakledildiği; işbu sözleşmelere bağlı borçların yenilendiği, ertelendiği, nakledildiği anlamlarına gelmemekte olup borçlular aleyhine başlatılmış veya başlatılacak olan icra takiplerinden veya her türlü talep, dava ve takip haklarından feragat anlamında değerlendirilemez.

Ödeme ve Yasal Yükümlülükler

BORÇLULAR, 07.10.2021 ve 12.12.2023 tarihli sözleşme nedeniyle EMLAK KATILIM'a olan borcunu, ferileriyle birlikte, ilk olarak BORÇLULAR ve tarafından EMLAK KATILIM'a 13 ay taksitle ödeyecek; borcun tamamı, aşağıda belirlenen tarihlerde ödenerek tasfiye edilecektir.

Borç Tespiti ve Borcun ödenmesi

BORÇLULAR tarafından, feriler dahil olmak üzere belirlenen 67.785.685,40.-TL'lik ve 22.869,60.USD'lik toplam borcun tabloda belirlenen tarih ve miktarlarda, **Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin Merkez Şubesi nezdindeki TR130021100000090021100129 IBAN nolu hesabına ödenecektir.**

Ödeme Tarihi	Ödeme Tutarı (TL)	Ödeme Tutarı (USD)
10/11/2026	10.000.000,00.-TL	11.434,80.-USD
13/11/2026	10.000.000,00.-TL	0.-USD
10/12/2026	3.675.821,95.-TL	879,60.-USD
11/01/2027	3.675.821,95.-TL	879,60.-USD
10/02/2027	3.675.821,95.-TL	879,60.-USD
10/03/2027	3.675.821,95.-TL	879,60.-USD
09/04/2027	3.675.821,95.-TL	879,60.-USD
10/05/2027	3.675.821,95.-TL	879,60.-USD
10/06/2027	3.675.821,95.-TL	879,60.-USD
09/07/2027	3.675.821,95.-TL	879,60.-USD
10/08/2027	3.675.821,95.-TL	879,60.-USD
10/09/2027	3.675.821,95.-TL	879,60.-USD
10/10/2027	3.675.821,95.-TL	879,60.-USD
10/11/2027	3.675.821,95.-TL	879,60.-USD
10/12/2027	3.675.821,95.-TL	879,60.-USD

BORÇLULAR tarafından, 20.11.2026 tarihine kadar İstanbul İli, Beylikdüzü İlçesi, Gürpınar Mahallesi, 1499 Ada, 12 Parsel, C Blok, 3. Kat 10 Numaralı Bağımsız Bölüm Nitelikli Taşınmaz üzerine, kaydında başkaca takyidat olmaksızın EMLAK KATILIM lehine 50.000.000,00.-TL limit ile ipotek şerhi tesis edilecektir.

İşbu Protokol nedeniyle doğacak her türlü yasal harç ve vergi ile Protokol kapsamında yapılacak tüm devir, tescil işlemleri, icra harç ve masrafları veya herhangi bir terkin işlemi için yapılacak tüm masraf, harç ve vergilerin tamamı BORÇLULAR tarafından ödenecektir.

EMLAK KATILIM ve BORÇLULAR'ın Hak ve Yükümlülükleri

20.11.2026 tarihine kadar İstanbul İli, Beylikdüzü İlçesi, Gürpınar Mahallesi, 1499 Ada, 12 Parsel, C Blok, 3. Kat 10 Numaralı Bağımsız Bölüm Nitelikli Taşınmaz üzerine, kaydında başkaca takyidat olmaksızın EMLAK KATILIM lehine 50.000.000,00.-TL limit ile ipotek şerhi tesis edilmesi; taahhüt edilen ödemelerin tamamının vadelerinde ödenmesi; işbu protokolden ve başkaca iş/işlemlerden kaynaklı diğer masraf ile vergilerin ödenmesi ve BORÇLULAR'ın EMLAK KATILIM'a başka herhangi bir borcunun bulunmaması kayıt ve şartı ile BORÇLULAR'ın talebi üzerine, İstanbul Anadolu Gayrimenkul Satış İcra Müdürlüğü 2024/1504 E. sayılı ve İstanbul Anadolu 1. Banka Alacakları İcra Müdürlüğü 2025/74096 E. sayılı dosyalarında "harç ve masraflar borçluya ait olmak kayıt ve şartıyla haricen tahsil" bildiriminde bulunulacağını; BORÇLULAR tarafından gereken tüm harçların ve masrafların ödenmesini müteakiben dosyanın haricen tahsil ile kapatılacağını, ayrıca yine tüm taksitlerin

tam ve zamanında ödenmesi durumunda harç ve masraflar BORÇLULAR 'a ait olmak kaydıyla ipoteklerin fekkedileceğini EMLAK KATILIM kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Yapılan ödemelerin, BORÇLULAR nam ve hesabına yapılmış ödeme olduğunun taraflarca kabul edildiğini; ödemelerin tamamının EMLAK KATILIM tarafından İstanbul Anadolu Gayrimenkul Satış İcra Müdürlüğü 2024/1504 E. sayılı ve İstanbul Anadolu 1. Banka Alacakları İcra Müdürlüğü 2025/74096 E. sayılı dosyalarına konu edilen alacağın, önce ferilerden daha sonra ana paradan mahsup edileceğini; BORÇLULAR tarafından, bu ödemeler nedeniyle EMLAK KATILIM'dan kısmi ipotek fekki de dahil olmak üzere herhangi bir hak ve alacak talep edilemeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. BORÇLULAR'ın üzerine ipotek şerhi tesis edilecek taşınmaza yönelik yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde EMLAK KATILIM'ın protokolü dilediği zaman fekketme/hükümsüz bırakma hakkı olduğunu BORÇLULAR kabul taahhüt ve beyan eder.

EMLAK KATILIM, İstanbul Anadolu Gayrimenkul Satış İcra Müdürlüğü 2024/1504 E. sayılı ve İstanbul Anadolu 1. Banka Alacakları İcra Müdürlüğü 2025/74096 E. Sayılı ve diğer icra ve dava dosyalarında usulen yapılması gereken süreçleri sonuna kadar götürecek olup takipleri ayakta tutacaktır. Ancak ödemelerin vadesinde ve taksit tutarlarına göre yapılması halinde satış süreçlerine geçmeyecektir.

20.11.2026 tarihine kadar İstanbul İli, Beylikdüzü İlçesi, Gürpınar Mahallesi, 1499 Ada, 12 Parsel, C Blok, 3. Kat 10 Numaralı Bağımsız Bölüm Nitelikli Taşınmaz üzerine, kaydında başkaca takyidat olmaksızın EMLAK KATILIM lehine 50.000.000,00.-TL limit ile ipotek şerhi tesis edilmemesi, taahhüt edilen ödemelerin tamamının vadelerinde ödenmemesi veya başka bir nedenle PROTOKOL'ün hükümsüz kalması halinde EMLAK KATILIM, BORÇLULAR'a karşı işbu PROTOKOL ile bağlı/sınırlı olunmaksızın ve yeni bir hesap kat ihtarına gerek kalmaksızın her türlü yasal yola başvurabileceğini, EMLAK KATILIM'ın işbu protokol kapsamında doğan alacağını ferileriyle birlikte talep ve tahsil hak ve yetkisi olduğunu; bu yöndeki yasal takip ve taleplere hiçbir itirazda bulunmayacağını; bu alacağın varlığına yönelik olarak tüm itiraz ve defilerden feragat ettiğini BORÇLULAR gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

20.11.2026 tarihine kadar İstanbul İli, Beylikdüzü İlçesi, Gürpınar Mahallesi, 1499 Ada, 12 Parsel, C Blok, 3. Kat 10 Numaralı Bağımsız Bölüm Nitelikli Taşınmaz üzerine, kaydında başkaca takyidat olmaksızın EMLAK KATILIM lehine 50.000.000,00.-TL limit ile ipotek şerhi tesis edilmemesi, taahhüt edilen ödemelerin tamamının vadelerinde ödenmemesi veya başka bir nedenle PROTOKOL'ün hükümsüz kalması halinde, yapılan ödemeler TBK md. 100 gereği öncelikle borcun ferilerinden düşüleceğini, yapılan indirimin geçersiz olacağını, üzerine ipotek tesis edilen taşınmaz üzerindeki ipoteğin sürmeye devam edeceğini ve EMLAK KATILIM'ın bu taşınmaza yönelik de icra takibi başlatma dahil her türlü yasal yola başvurabileceğini BORÇLULAR kabul, beyan ve taahhüt eder.

<u>Protokolün Sona Ermesi</u>

20.11.2026 tarihine kadar İstanbul İli, Beylikdüzü İlçesi, Gürpınar Mahallesi, 1499 Ada, 12 Parsel, C Blok, 3. Kat 10 Numaralı Bağımsız Bölüm Nitelikli Taşınmaz üzerine, kaydında başkaca takyidat olmaksızın EMLAK KATILIM lehine 50.000.000,00.-TL limit ile ipotek şerhi tesis edilmesi ve İşbu Protokol ile belirlenen ödemelerin tamamının vadelerinde yapılması ile PROTOKOL sona erer.

20.11.2026 tarihine kadar İstanbul İli, Beylikdüzü İlçesi, Gürpınar Mahallesi, 1499 Ada, 12 Parsel, C Blok, 3. Kat 10 Numaralı Bağımsız Bölüm Nitelikli Taşınmaz üzerine, kaydında başkaca takyidat olmaksızın EMLAK KATILIM lehine 50.000.000,00.-TL limit ile ipotek şerhi tesis edilmemesi ve taahhüt edilen ödemelerin tamamının vadelerinde ödenmemesi halinde, herhangi bir ihtara ve ihbara gerek kalmaksızın işbu PROTOKOL hükümsüz kalacağından, EMLAK KATILIM'ın işbu PROTOKOL ile bağlı olmayacağını; yapılan ödemelerin BORÇLULAR'ın borcundan, T.B.K. 100. maddesi gereğince öncelikle borcun ferilerinden başlamak üzere mahsup edileceğini; yasal takiplere devam edilerek veya icra takibi başlatılarak bakiye alacağın BORÇLULAR, kredi sözleşmesi asıl borçluları, kefilleri ve ipotek borçlularından talep ve tahsil edileceğini kabul beyan ve taahhüt ederler.

Genel Hükümler

İşbu protokol nedeniyle doğacak her türlü masraf, vergi ve harçlar BORÇLULAR'a aittir. Tarafların işbu sözleşmenin giriş kısmında yer alan adresleri kanuni tebligat adresleri olarak bildirilmiş olup, adreslerde gerçekleşen değişiklikler yazılı olarak karşı tarafa bildirilmedikçe bu adreslere yapılacak her türlü tebligat geçerli sayılacaktır.

Taraflar arasındaki uyuşmazlıklarda yetkili yargı mercii, İstanbul Anadolu Adliyesi İcra Daireleri ve Mahkemeleridir.

Bu Sözleşme tarafların her bir madde üzerinde müzakereleriyle iki asıl nüsha olarak hazırlanmış olup; tarafların tüm sözleşmeyi tetkikiyle, her bir maddede mutabık kalmaları sonucu karşılıklı olarak hiçbir baskı olmaksızın hür irade ile imzalanmış olup, bir nüshası EMLAK KATILIM'a, bir nüshası BORÇLULAR'a verilmiştir. 10/11/2026

BANKA	**KAŞE İMZA**
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	

BORÇLULAR	**KAŞE İMZA**
ALV KİMYA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	
AVRUPA PAPER MAKİNE SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	
URAS KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	
ALEV ÖZAVŞAR EREN	